

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1160/2535

จำลองตำรวจประเทือง ภูมโน

โจทก์

นางสมวัย สังข์พาลี

จำเลย

นายสมศักดิ์ สำเร็จ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่  
เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว จึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคา  
เงินได้จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248  
โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้ รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้เพิกถอน น.ส.3 ก.เลขที่ 891 ตำบล คลองปูน อำเภอ  
เกล่ง จังหวัดระยอง เฉพาะส่วนที่ออกทับ น.ส.3 เลขที่ 398 ตามที่ปรากฏในรูป  
แผนที่บริเวณที่มีการคัดค้านรังวัด (โดยสังเขป) เอกสารหมาย จ.10 ห้ามจำเลยและ  
บริวารเข้าเกี่ยวข้อง ในที่ดินของโจทก์อีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 115)

## โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 118)

### คำสั่ง

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอน น.ส. 3 ก. เลขที่ 891 ของจำเลย ส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินโจทก์ โดยตีราคาทรัพย์สินพิพาท 40,000 บาท เป็นทุนทรัพย์ จำเลยให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ว่าเป็นของจำเลยได้มาโดยมารดา ยกให้ เห็นว่าคดีของโจทก์ พิพาทด้วยทรัพย์สินเป็นที่ดินซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้ว ยกคำร้อง

---

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอน น.ส. 3 ก. เลขที่ 891 ของจำเลย ส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินโจทก์ โดยตีราคาทรัพย์สินพิพาท 40,000 บาท เป็นทุนทรัพย์ จำเลยให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ว่าเป็นของจำเลยได้มาโดยมารดา ยกให้ เห็นว่าคดีของโจทก์ พิพาทด้วยทรัพย์สินเป็นที่ดินซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ